

1501557-84.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501557-84.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501557-84.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2124905/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 24824076 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2124905 - 03º D.P. CAMPINAS, 2124905/2022 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEVANI LOPES RODRIGUES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado mediante denúncia do Ministério Público em face de DEVANI LOPES RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, II (escalada) c.c. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 08 de maio de 2022, por volta das 13h00, na Rua Germânia, nº 661, Botafogo, Campinas/SP, o acusado, tentou subtrair, para si, mediante escalada, trinta fios de cobre, mensurados no montante de R\$190,00 (cento e noventa reais), três torneiras, avaliadas ao todo em R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) e um carrinho de mão de pedreiro, avaliado em R\$ 200,00 (duzentos

reais), pertencentes à Congregação Cristã no Brasil, não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Auto de prisão em flagrante (págs. 04/05); Boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 11/13); Auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (págs. 14/15) e laudo pericial do local (págs. 163/172).

Recebida a denúncia em 13 de maio de 2022 (págs. 99/100), o acusado foi regularmente citado para apresentar resposta à acusação (págs. 121), o que fez por meio de Defensoria Pública (págs. 126/129).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvido o representante da vítima, a testemunha arrolada pelas partes e, após, foi o réu interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado. Postulou, ainda, pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, IV do Código de Processo Penal. A defesa pleiteou pela absolvição do réu, tendo em vista que os fatos se amoldam à figura de crime impossível. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, postulou pela não aplicação da agravante da reincidência e reconhecimento da atenuante da confissão. Na terceira fase, pleiteou pela aplicação da tentativa, no patamar máximo, tendo em vista a pronta atuação dos policiais, que impediram a concretização do furto antes mesmo que o réu deixasse o local. Por fim, requereu a fixação de regime aberto ou semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação, bem como pelo laudo pericial.

A autoria, de igual forma, restou inconteste ante toda prova colhida nos autos.

Vejamos.

O representante da vítima "I.A.M", em sede administrativa, relatou que é ancião do local e na data dos fatos foi acionado pela empresa que presta serviço de monitoramento, dando conta da presença clandestina de um indivíduo na Igreja, que se encontra em reforma. Com isso o declarante se dirigiu ao local e se deparou com policiais militares, que já haviam detido o acusado. Que o réu já tinha separado diversos objetos do interior do imóvel. O declarante informou que, através das câmeras, pode constatar que o mesmo mediante invadiu o local no último dia 18 de abril, subtraindo alguns pertences, não sendo possível sua detenção.

Em juízo, disse que no dia dos fatos, foi acionado pela empresa de vigilância acerca de furto no local. Sendo assim, se dirigiu ao local dos fatos e a polícia militar já estava presente. Que o réu foi preso no interior da Igreja. Aduziu, ainda, que o acusado pulou as telhas de zinco, de proteção da obra, e entrou no imóvel. Informou que Devani já havia separado uma carriola, um fios e alguns registros de torneira. Por fim, informou que o muro possui cerca de 2,0 metros de altura.

A testemunha Guilherme Cesar Ribeiro, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, disse que foi acionado via rádio para atender ocorrência de furto em andamento, no interior de uma Igreja em reforma, situada na Rua Germânia, 661, Campinas. Quando chegou ao local, avistou o acusado Devani Lopes Rodrigues, que havia escalado o muro do recinto e já havia separado diversos itens como carriola, cabos elétricos, torneiras e registro, para a parte que dá acesso à via pública. Devidamente abordado, trazia consigo uma tesoura, usada para romper a fiação. Indagado, alegou ser usuário de drogas e que estava egresso do sistema penitenciário há apenas dez dias, pois havia sido preso pela prática do mesmo crime. Aduziu que no instante em que eram tomadas as medidas de polícia preventiva, aportou no local a pessoa de I.A.M, representante da vítima, informando que havia sido contatado pela empresa de monitoramento. Ainda, informou que, em 18 de abril, conforme captado por câmeras, o acusado havia ingressado no local e subtraído diversos objetos, não sendo possível sua detenção.

Em seguida, o policial militar Douglas Daumir de Oliveira, em sede administrativa, apresentou versão dos fatos em consonância e harmonia com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, disse que foram acionados para furto em andamento. Informou que o acusado estava no terreno da Igreja e já havia separado alguns objetos, tais como carriola, torneiras e fios. O réu afirmou que pulou o muro de aproximadamente 2,5 a 03 metros de altura e entrou no local.

O acusado Devani Lopes Rodrigues, em sede administrativa, disse que se encontra em situação de rua, faz uso de crack e, por isso, acaba praticando diversos furtos, pois tem a intenção de trocar os objetos subtraídos por dinheiro ou mais drogas. Confessou ter ingressado na Igreja para "apanhar" alguns objetos. Por fim, alegou que está egresso do sistema penitenciário há cerca de dez dias.

Em juízo, confessou o crime e disse que o muro tinha cerca de 2,0 metros de altura. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado ao réu, nos exatos moldes da exordial acusatória.

Deveras, o conjunto probatório permite inferir que o réu, tentou subtrair, para si, mediante escalada, trinta fios de cobre, mensurados no montante de R\$190,00 (cento e noventa reais), três torneiras, avaliadas ao todo em R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) e um carrinho de mão de pedreiro, avaliado em R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes à Congregação Cristã no Brasil, não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de furto qualificado tentado, previsto no artigo 155, §4º, II (escalada) c.c. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de tentar subtrair, para si, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante escalada, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Como é cediço, a palavra do representante da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância, e nada há a fazer crer que ele teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do crime em questão. Além do mais, suas declarações são coerentes com as demais versões apresentadas e restaram corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa, inclusive, pela própria confissão do réu.

Neste sentido, já se decidiu: FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria comprovadas – Palavra da vítima corroborada pela prova oral colhida – Condenação mantida. PENA e REGIME PRISIONAL – Adequada e fundamentadamente impostos, não comportando qualquer alteração. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0000203-65.2015.8.26.0024; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017).

Quanto ao depoimento prestado pelo policial militar foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão dos bens, tendo como consequência a prisão, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266).

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54) E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O

policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”(RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não bastasse, o réu confessou a prática do delito e não há motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade que o réu, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por seu Defensor.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Neste escopo, já se decidiu: “APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório.” (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falem fragilidade do conjunto probatório.

Importante salientar que a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à escalada, restou devidamente comprovada pelas palavras do representante da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo pericial.

O laudo pericial referente ao local dos fatos (págs. 163/172) atestou que: “A fachada era constituída por gradil sob mureta de concreto na porção mediana (altura: 2,45m), na porção mediana direita havia um portão metálico, de correr, com fechamento através de corrente e cadeado, medindo 3,80m de largura x 2,60m altura e na porção direita placas metálicas de 2,10m de altura. Ofereceu interesse pericial, o portão localizado na porção posterior do flanco direito, medindo 2,00m de largura x 2,45m de altura, com fechamento através de ferrolho e cadeado. No flanco direito do terreno, esquina com a rua Espanha, a edificação era provida de placas metálicas medindo 2,10m de altura”.

Ora, “A escalada consiste no fato de penetrar o agente no lugar em que se encontra a coisa, objeto da subtração, por via anormal, por entrada não destinada a esse efeito e da qual não em o direito de utilizar-se” (RT 437/402)

Assim sendo, o crime em tela configura-se como qualificado, uma vez que se comprovou a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

O crime pretendido pelo réu somente não se consumou por circunstâncias alheias à suas vontades. O motivo da não consumação do delito foi a rápida atuação dos

policiais militares.

A tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade. Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividido em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito até sua respectiva consumação.

Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa no caso em tela. Vale ressaltar que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

A consideração deste fato é importante para a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta, importando, neste caso, a redução em 2/3 (dois terços).

Por fim, ao contrário do que aduz a defesa, a existência de câmeras de vigilância no local, não torna impossível a consumação da infração.

Nesse sentido: "APELAÇÕES - TENTATIVA DE FURTO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - Alegação de crime impossível - Não ocorrência - O fato de haver câmeras de vigilância ou funcionários não acarreta ineficácia absoluta do meio - Dosimetria - Penas bem dosadas - ré portadora de péssimos antecedentes e reincidente - Regime fechado mantido - Recurso defensivo desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1501168-54.2020.8.26.0618; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Dessa forma, a condenação é medida que se impõe e se faz necessária.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 0046730-80.2010.8.26.0564 - pág 88). Na segunda fase, verificada a agravante da reincidência específica (proc. 0001089-44.2015.8.26.0548 - págs. 85/86), majoro a pena em 1/3 (um terço). Oportuno ressaltar que não se trata de reincidência específica, mas de multirreincidência, conforme se observa da certidão de antecedentes (proc. 0016672-26.2012.8.26.0564 - pág. 87), sendo essa a tese firmada no Recurso Repetitivo 585 do STJ (É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.) Em seguida, observada a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o crime foi tentado, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao

pagamento de 03 (três) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu DEVANI LOPES RODRIGUES, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, II, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início de cumprimento de pena, tendo em vista, em especial, os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, o que demonstra ser incabível a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução processual e existem circunstâncias que determinem a necessidade da custódia cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu, bem como sua reincidência específica.

Por fim, deixo de aplicar reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, IV do Código de Processo Penal, conforme requerido pelo Ministério Público, uma vez que, por se tratar de crime tentado, sem arrombamento, não há que se falar em efetivo prejuízo para a vítima.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA